

3 חוקים שכל אתר עסקי בישראל חייב לעמוד בהם

רוב בעלי העסקים חשופים לתביעה ולא יודעים על זה. עברו על הרשימה, סמנו מה שכבר יש לכם, וטפלו במה שחסר.

שימו לב: זו רשימת מודעות ראשונית שתעזור לכם לזהות פערים, לא ייעוץ משפטי. לבדיקה מלאה ומחייבת פנו לעורך/ת דין או מומחה/ית נגישות.

01 נגישות

תקן ישראלי 5568 (רמה AA) · חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

למי זה רלוונטי: כל עסק שנותר שירות לציבור באינטרנט.

הסיכון אם חסר: פיצוי של עד 50,000 ש"ח להפרה בלי הוכחת נזק, כולל תביעות ייצוגיות. יש פסיקה פעילה גם על היעדר הצהרת נגישות בלבד.

☐ עמוד הצהרת נגישות

העמוד הראשון שכל תובע מחפש. גם אם האתר עצמו נגיש, היעדר הצהרה הוא תביעה קלה.

☐ רכז/ת נגישות עם פרטים

שם + טלפון או מייל, בתוך ההצהרה. החוק דורש איש קשר אנושי, לא רק טופס.

☐ רכיב נגישות באתר

כפתור להגדלת טקסט, ניגודיות ועצירת אנימציות. שים לב: ווידג'ט לבד לא מספיק, האתר חייב להיות נגיש גם בקוד.

☐ טקסט חלופי (alt) לתמונות

קורא מסך 'מקריא' תמונה דרך הטקסט הזה. בלי זה, גולש עיוור לא יודע מה מופיע בתמונה.

☐ ניגודיות צבעים תקינה

טקסט בהיר על רקע בהיר נכשל בתקן. צריך יחס ניגודיות של 4.5:1 לפחות לטקסט רגיל.

☐ ניווט מלא במקלדת

מי שלא משתמש בעכבר צריך להגיע לכל כפתור, קישור ושדה עם מקש Tab בלבד.

02 דיור

חוק הסכמה (תיקון 40 לחוק התקשורת)

למי זה רלוונטי: כל מי ששולח מיילים, SMS או וואטסאפ שיווקיים.

הסיכון אם חסר: פיצוי של עד 1,000 ש"ח לכל הודעה בלי הוכחת נזק, קנס מנהלי לחברה, ופתח לתביעה ייצוגית.

☐ הסכמה נפרדת לדיור

צ'קבוקס ייעודי ('מעוניין/ת לקבל עדכונים'), לא מובלע בתוך 'אישור תנאי שימוש'. הסכמה עטופה אינה הסכמה תקינה.

☐ צ'קבוקס לא מסומן מראש

החוק דורש שהאדם יסמן בידעין. סימון אוטומטי מטעם אינו נחשב הסכמה.

☐ תיעוד ההסכמה

אם תובעים אותך, צריך להוכיח מתי ואיך האדם הסכים. שמור/י תאריך ומקור לכל נרשם/ת.

☐ אפשרות הסרה בכל דיור

קישור או מילת הסרה חובה בכל הודעה. בקשת הסרה מטופלת תוך 3 ימי עסקים לכל היותר.

☐

זיהוי שולח ברור
שם העסק ודרך יצירת קשר בכל הודעה. אסור להסתתר או להטעות לגבי מי שולח.

☐

סימון 'פרסומת'
הודעה פרסומית חייבת להיות מסומנת ככזו, כדי שהנמען יידע מראש מה קיבל.

03

כרטיזות

חוק הגנת הפרטיות (תיקון 13, בתוקף מאוגסט 2025)

למי זה רלוונטי: כל אתר שאוסף פרטים, כלומר כל טופס עם שם, מייל או טלפון.
הסיכון אם חסר: עיצומים כספיים מנהליים כבדים, שנקבעים לפי היקף וסוג המידע שנאסף.

☐

עמוד מדיניות פרטיות
חייב להסביר בפשטות איזה מידע נאסף, למה, ומה עושים איתו.

☐

אישור מדיניות לפני שליחה
צ'קבוקס שהאדם מאשר שקרא את מדיניות הפרטיות, לפני שהוא משאיר פרטים בטופס.

☐

הודעת עוגיות (cookies)
אם האתר משתמש בעוגיות או פיקסלים למעקב, צריך ליידע את הגולש/ת על כך.

☐

פירוט המידע הנאסף
לא מספיק 'אנחנו אוספים מידע'. צריך לפרט מה בדיוק: שם, מייל, טלפון וכדומה.

☐

שמירה על אבטחת המידע
התיקון מחייב להגן על המידע שנאסף ולא להשאיר אותו חשוף לגישה לא מורשית.

טיפ שיחסוך לכם שעות

את רוב הסעיפים כאן אפשר לתקן עם AI בדקות. אם יש לכם גישה ל-Claude Code, או מפתח/ת שעובד/ת איתו, תנו לו את המסמך הזה ובקשו עזרה ביישום: הצהרת נגישות, ol לתמונות, צ'קבוקסים תקינים, תיקוני ניגודיות ועוד. רובם נסגרים בישיבה אחת.